UNIDAD 4: DERECHO LABORAL – LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

INDICE:

A. PARTE GENERAL: INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL ..... (Pág. 3)

- I. Concepto de Derecho Laboral..... Pág. 3
- II. Principios del Derecho Laboral .....Pág. 3
-

B. PARTE ESPECÍFICA: LEY DE CONTRATO DE TRABAJO (LCT) ACTUALIZADA..... (Pág. 4)

I. Ámbito de Aplicación y Fuentes de Regulación .....(Pág. 4)

- Fuentes de regulación del contrato de trabajo (Art. 1°)..... Pág. 4
- Ámbito de aplicación y exclusiones explícitas (Art. 2°) .....Pág. 4
- Territorialidad de la ley aplicable (Art. 3°) .....Pág. 5
- Concepto de trabajo (Art. 4°) .....Pág. 5

II. El Contrato y la Relación de Trabajo .....(Pág. 5)

- Concepto de contrato de trabajo (Art. 21) .....Pág. 5
- Concepto de relación de trabajo (Art. 22) ..... Pág. 5
- Presunción del contrato y excepción de facturación (Art. 23)..... Pág. 5

III. Sujetos, Capacidad y Registración Laboral..... (Pág. 6)

- Sujetos del contrato (Arts. 25, 26 y 27) .....Pág. 6
- Régimen de capacidad laboral (Arts. 32 a 35) .....Pág. 6
- Prueba del contrato de trabajo (Art. 50) .....Pág. 6
- Registración unificada ante ARCA (Arts. 50 a 55) .....Pág. 6

IV. Derechos, Obligaciones y Modalidades Contractuales .....(Pág. 7)

- Facultad de modificar las condiciones: El *Ius Variandi* (Art. 66)..... Pág. 7
- Certificados de trabajo en formato digital (Art. 80) .....Pág. 7
- Igualdad de trato y no discriminación (Art. 81) .....Pág. 7
- Propiedad intelectual, software e invenciones (Arts. 82 y 83) ..... Pág. 7
- Tabla de Propiedad Intelectual (Trabajador vs. Empleador) .....Pág. 8
- Principio de indeterminación del plazo y estabilidad (Arts. 90, 91 y 92) .....Pág. 8
- Nuevo Período de Prueba ampliado según tamaño de empresa (Art. 92 bis) Pág. 8

V. Condiciones de Trabajo, Remuneración y Licencias Especiales..... (Pág. 9)

- Remuneración y puesta a disposición: concepto (Art. 103) .....Pág. 9
- Salario Mínimo Vital y Móvil (Arts. 116 a 120) .....Pág. 9
- Sueldo Anual Complementario: SAC / Aguinaldo (Arts. 121 a 123) .....Pág. 9
- Tutela del salario, pago bancario y plazos máximos (Arts. 124, 125 y 128) ...Pág. 9
- Régimen de Vacaciones ordinarias (Arts. 150 a 157) ..... Pág. 9
- Tabla de Vacaciones por Antigüedad .....Pág. 10
- Protección de la Maternidad (Arts. 177 a 179) .....Pág. 10
- Prohibición de despido por causa de matrimonio (Arts. 180 a 182) .....Pág. 10

VI. Extinción del Contrato de Trabajo e Indemnizaciones ..... (Pág. 11)

- Cómputo legal de la antigüedad y plazos de reingreso (Arts. 18, 19 y 255). Pág. 11
- El instituto del PREAVISO (Arts. 231 a 239) ..... Pág. 11
- Extinción por Renuncia y por Mutuo Acuerdo (Arts. 240 y 241) ..... Pág. 11
- Extinción por Justa Causa y régimen ante bloqueos (Arts. 242 a 244)..... Pág. 12
- El despido incausado: Liquidación del Art. 245 ..... Pág. 12
- Tabla Parámetros de la Indemnización Art. 245 LCT .....Pág. 13
- Agravamiento indemnizatorio por despidos discriminatorios (Art. 245 bis) Pág. 14
- Otras causales de extinción y Tabla de Indemnizaciones (Arts. 246 a 254) Pág. 14
- Plazo perentorio de pago de las indemnizaciones (Art. 255 bis) .....Pág. 15

VII. Actualización de Créditos y Fondo de Asistencia Laboral (FAL) .....(Pág. 16)

- Actualización monetaria de créditos laborales por IPC (Art. 276) .....Pág. 16
- Artículo 55 (transitorio) — Juicios en Trámite .....Pág. 16
- Pago en juicio, limitación del 25% en costas y cuotas para PyMEs (Art. 277) Pág. 16
- El nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y Tabla de Funcionamiento..... Pág. 17

A. PARTE GENERAL: INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

I.- Concepto de Derecho Laboral

El Derecho Laboral es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas nacidas del trabajo humano en relación de dependencia. Su objetivo principal es equilibrar la desigualdad estructural existente entre el trabajador (que aporta su fuerza de trabajo) y el empleador (dueño del capital y los medios de producción), dotando al ordenamiento de un carácter eminentemente tuitivo o protector.

II.- Principios del Derecho Laboral

Los principios son las líneas directrices que informan las normas e inspiran las soluciones en el derecho del trabajo:

- **Principio Protectorio:** Es la columna vertebral de la materia. Busca compensar la debilidad del trabajador a través de tres reglas:
    - *In dubio pro operario:* En caso de que una norma tenga varias interpretaciones, los jueces deben aplicar la que más beneficie al trabajador.
    - *Regla de la norma más favorable:* Si dos normas regulan la misma situación, se aplica la más ventajosa, sin importar su jerarquía.
    - *Condición más beneficiosa:* Las nuevas normativas no pueden suprimir derechos o ventajas adquiridas previamente por el trabajador en su contrato individual.
- **Principio de Irrenunciabilidad de Derechos:** Declara nulo de pleno derecho todo pacto o acuerdo individual donde el trabajador resigne los derechos mínimos e irrenunciables garantizados por las leyes de orden público y los convenios colectivos.
- **Principio de Continuidad de la Relación Laboral:** Ante la duda entre si el contrato se extingue o continúa, se presume la continuidad del vínculo. La ley prefiere los contratos de duración indeterminada para otorgar estabilidad económica al trabajador.
- **Principio de Primacía de la Realidad:** En caso de discordancia entre lo que pactaron formalmente las partes en los papeles (por ejemplo, un contrato civil de consultoría o facturación de servicios) y lo que ocurre en los hechos de la práctica diaria (un programador sujeto a horarios, órdenes y estructura de la empresa), prevalece la realidad de los hechos.
- **Principio de Buena Fe:** Obliga a ambas partes (empleador y trabajador) a actuar con lealtad, colaboración, respeto y honestidad mutua, tanto al celebrar el contrato, durante su desarrollo, como al momento de su extinción.

B.- PARTE ESPECÍFICA: LEY DE CONTRATO DE TRABAJO (LCT) ACTUALIZADA

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FUENTES DE REGULACIÓN

Fuentes de regulación del contrato de trabajo (Art. 1°)

El contrato y la relación de trabajo se encuentran disciplinados por un ordenamiento que incluye:

- La Ley de Contrato de Trabajo (LCT N° 20.744) con sus actualizaciones.
- Leyes y estatutos profesionales (regímenes específicos).
- Convenciones colectivas de trabajo (CCT) o laudos arbitrales con fuerza de tales.
- La voluntad de las partes (acuerdos plasmados en el contrato individual).
- Los usos y costumbres de cada actividad.

Ámbito de aplicación y exclusiones explícitas (Art. 2°)

La LCT rige siempre que sus disposiciones resulten compatibles con las modalidades de la actividad. Las reformas de modernización laboral introdujeron exclusiones explícitas

Exclusiones generales clásicas:

  - Empleados de la Administración Pública (Nacional, Provincial, CABA o Municipal), salvo inclusión expresa.
  - Personal de casas particulares (Ley N° 26.844).
  - Trabajadores agrarios (aplicación supletoria de la LCT).

- **Exclusiones específicas de modernización :**
  - Contrataciones civiles y comerciales: Las locaciones de obra, servicios, agencia y cualquier contrato regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación quedan expresamente fuera de la órbita de la LCT.
  - Trabajadores independientes y colaboradores: Se excluye explícitamente a los profesionales autónomos y las relaciones asociativas de pequeños equipos de trabajo (régimen de hasta tres colaboradores independientes para un emprendimiento).
  - Prestadores independientes de plataformas tecnológicas: Quienes prestan servicios autónomos mediante aplicaciones móviles o plataformas informáticas no se rigen por la LCT.
- **Otras exclusiones:** Personal embarcado y personas privadas de libertad.

Territorialidad de la ley aplicable (Art. 3°)

La LCT adopta un criterio estrictamente territorial. Rige todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes cuando el contrato se ejecute dentro del territorio de la República Argentina, sin importar si el acuerdo se firmó en el país o en el extranjero.

Esto es clave en escenarios de trabajo remoto internacional, donde el factor determinante para la aplicación de las leyes argentinas es el lugar físico desde donde el trabajador materializa efectivamente independientemente de dónde esté radicada la empresa contratante.

Concepto de trabajo (Art. 4°)

Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante el pago de una remuneración. El contrato de trabajo tiene como objeto principal la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después se entienden los factores económicos y patrimoniales que de ella derivan.

II. EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO

Concepto de contrato de trabajo (Art. 21)

Habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración.

Concepto de relación de trabajo (Art. 22)

Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le haya dado origen.

Presunción del contrato de trabajo y la excepción de facturación para independientes (Art. 23)

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o las causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

La presunción no será de aplicación cuando mediaren contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios, o cualquier otra modalidad que comprendan prestaciones de servicios sin relación de dependencia, y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios y/u otros sistemas que determine la Reglamentación correspondiente.

III. SUJETOS, CAPACIDAD Y REGISTRACIÓN LABORAL

Sujetos del contrato (Arts. 25, 26 y 27)

- **Trabajador (Art. 25):** Se considera "trabajador", a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de la LCT, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación.
- **Empleador (Art. 26):** La persona física o conjunto de personas, tengan o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios del trabajador.
- **Socio-empleado (Art. 27):** Los integrantes de una sociedad que presten en forma habitual y continua su actividad técnico-profesional en favor de la misma bajo dependencia jerárquica serán considerados trabajadores dependientes a los fines de la LCT.

Régimen de capacidad laboral (Arts. 32 a 35)

- **Capacidad (Art. 32):** Las personas desde los 18 años pueden celebrar contratos de trabajo. Los menores de entre 16 y 18 años pueden hacerlo con autorización de sus padres o tutores.
- **Actuación en juicio (Art. 33):** Los menores desde los 16 años están facultados para ejercer acciones judiciales derivadas de su contrato de trabajo.
- **Administración de bienes (Art. 34):** Los menores desde los 16 años tienen la libre administración y disposición del producido de su trabajo.
- **Prueba del Contrato de trabajo (Art. 50):** El contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados por las leyes procesales y lo previsto en el artículo 23 LCT.

Registración unificada ante ARCA y presunciones por omisión (Arts. 50 a 55)

El contrato de trabajo debe registrarse en los sistemas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de forma unificada.

Esta registración será suficiente a todos los efectos, sin que puedan exigirse requisitos adicionales por parte de ninguna otra autoridad. El empleador deberá conservar los libros preexistentes durante un plazo de diez (10) años. A tal efecto, dichos libros podrán ser digitalizados y las copias digitales tendrán la misma validez legal que los originales en formato papel. La falta de registración formal legal o la falsedad en la fecha de ingreso o salario genera presunciones en contra del empleador y habilita el reclamo de regularización, sin perjuicio de los sistemas de regularización y regímenes de multas modificados por la normativa vigente.

IV. DERECHOS, OBLIGACIONES Y MODALIDADES CONTRATUALES

Facultad de modificar las condiciones: El Ius Variandi (Art. 66)

El empleador tiene la facultad de introducir todos los cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, siempre que esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.

Certificados de trabajo en formato digital (Art. 80)

Al extinguirse la relación laboral por cualquier causa, el empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo (dentro de los 45 días hábiles desde la extinción) que contenga las indicaciones de sus servicios, vigencia y constancias de aportes. La legislación actual convalida los mecanismos digitales y la puesta a disposición electrónica automatizada de estas certificaciones.

Igualdad de trato y no discriminación (Art. 81)

El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se consideran arbitrarias las discriminaciones fundadas en razones de sexo, género, religión, raza o nacionalidad, pero no aquellas basadas en la mayor idoneidad, eficacia y contracción al trabajo.

Propiedad intelectual, software e invenciones del trabajador (Arts. 82 y 83)

Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen.

Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador.

Son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos, fórmulas, designs, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto.

Propiedad del TRABAJADOR	Propiedad del EMPLEADOR
• Invenciones o descubrimientos personales. • Mantiene la propiedad aun si usó herramientas o instrumentos de la empresa.	• Desarrollos derivados de procesos industriales, métodos, instalaciones o experimentos de la empresa. • Invenciones, software, fórmulas o diseños obtenidos cuando el trabajador **fue contratado específicamente para ese objeto**.

El principio de indeterminación del plazo y estabilidad (Arts. 90, 91 y 92)

El contrato de trabajo se considera celebrado por tiempo indeterminado, salvo que se haya fijado su término por escrito y la naturaleza de las tareas justifique la transitoriedad (ej. un contrato eventual para cubrir un pico de desarrollo de tres meses).

La formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda de las exigencias previstas, convierte al contrato en uno por tiempo indeterminado.

El nuevo Período de Prueba ampliado según el tamaño de empresa (Art. 92 bis)

El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba durante un lapso inicial, el cual varía de acuerdo al tamaño del establecimiento del empleador:

- Empresas de más de 100 trabajadores: El período de prueba es de hasta 6 meses.
- Medianas empresas (de 6 a 100 trabajadores): El período de prueba se extiende hasta 8 meses.
- Pequeñas empresas (hasta 5 trabajadores): El período de prueba puede ser de hasta 1 año.

Cualquiera de las partes puede extinguir la relación durante ese lapso sin derecho a indemnización por antigüedad, pero con la obligación de preavisar.

V. CONDICIONES DE TRABAJO, REMUNERACIÓN Y LICENCIAS ESPECIALES

Remuneración y puesta a disposición: concepto (Art. 103)

A los fines de la LCT, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. El empleador debe pagar la remuneración aun cuando el trabajador no preste servicios, por el solo hecho de haber puesto su fuerza de trabajo.

Salario Mínimo Vital y Móvil (Arts. 116 a 120)

Es la menor remuneración en efectivo que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Es inembargable, salvo por deudas alimentarias.

Sueldo Anual Complementario: SAC (Arts. 121 a 123)

Es el denominado "aguinaldo". Consiste en la doceava parte del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el año calendario. Se abona en dos cuotas: la primera con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año. Se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en cada uno de los semestres.

Tutela del salario, pago bancario y plazos máximos (Arts. 124, 125 y 128)

El pago de los salarios debe realizarse bajo pena de nulidad, únicamente mediante cuentas bancarias a nombre del trabajador (Cuenta Sueldo) sin costo alguno para este. El plazo máximo para abonar las remuneraciones mensuales es de 4 días hábiles posteriores al vencimiento del mes devengado.

Régimen de Vacaciones ordinarias (Arts. 150 a 157) El trabajador gozará de un período de descanso anual remunerado según su antigüedad en el empleo:

- Menos de 5 años: 14 días corridos.
- Más de 5 años y hasta 10 años: 21 días corridos.
- Más de 10 años y hasta 20 años: 28 días corridos.
- Más de 20 años: 35 días corridos.

Para tener derecho al descanso completo, el trabajador debe haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles del año calendario.

El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes podrán de mutuo acuerdo disponer el goce de vacaciones fuera del referido período. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar la concesión de vacaciones en períodos distintos a los establecidos, cuando así lo justifiquen las características especiales de la actividad. Asimismo, el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento del período vacacional, siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a siete (7) días. Si vencido el plazo para efectuar la comunicación al trabajador de la fecha de comienzo de sus vacaciones, el empleador no la hubiere practicado, aquél hará uso de ese derecho previa notificación fehaciente de ello, de modo que aquéllas concluyan antes del 31 de mayo.

TABLA DE VACACIONES POR ANTIGÜEDAD:

Antigüedad en el Empleo	Días Corridos de Vacaciones	Requisito Mínimo de Días Trabajados
Menos de 5 años	14 días	> 50% de los días hábiles del año
De 5 a 10 años	21 días	> 50% de los días hábiles del año
De 10 a 20 años	28 días	> 50% de los días hábiles del año
Más de 20 años	35 días	> 50% de los días hábiles del año

Protección de la Maternidad (Arts. 177 a 179)

Queda prohibido el trabajo del personal femenino o gestante durante los 45 días anteriores y 45 días posteriores al parto. No obstante, la interesada podrá optar por que se le reduzca el período anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a 10 días; el resto de los días se acumulará al período de descanso posterior. Se garantiza la estabilidad en el empleo durante la gestación y el período de lactancia. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su caso, el del nacimiento. Así dará lugar al pago de una indemnización agravada equivalente a un año de remuneraciones.

Prohibición de despido por causa de matrimonio (Arts. 180 a 182)

Es nulo el despido dispuesto por causa de matrimonio. La ley presume que el despido obedece a esa causa cuando se dispone sin invocación de causa dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio, obligando al pago de una indemnización agravada equivalente a un año de remuneraciones.

VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO E INDEMNIZACIONES

Cómputo legal de la antigüedad y plazos de reingreso (Arts. 18, 19 y 255)

Según el art 18 LCT "Cuando se reconozcan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará como tiempo de servicio aquel efectivamente trabajado desde el inicio de la relación laboral, incluyendo el correspondiente a los sucesivos contratos a plazo que las partes hubieran celebrado. Asimismo, se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior, en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador. Si transcurriese un plazo de dos (2) años entre el cese del vínculo laboral, cualquiera fuera la causa, y el trabajador reingresara a prestar servicios con el mismo empleador, la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada. "

Según el art. 19 LCT "Se considerará igualmente tiempo de servicio el que corresponde al plazo de preaviso..., cuando el mismo hubiere sido concedido."

El instituto del PREAVISO (Arts. 231 a 239)

El contrato de trabajo no puede ser rescindido por voluntad de una de las partes de forma imprevista, sino que debe mediar una notificación previa:

- Por el trabajador (renuncia): 15 días de anticipación.
- Por el empleador: 1 mes si la antigüedad no excede de 5 años; y 2 meses si la antigüedad es mayor a 5 años.

Para el supuesto en que el trabajador se encuentre en período de prueba no se requerirá la obligación de preaviso. La omisión del preaviso obliga a la parte incumplidora a abonar una indemnización sustitutiva de preaviso equivalente a los salarios del período omitido.

Extinción por Renuncia y por Mutuo Acuerdo (Arts. 240 y 241)

- **Renuncia (Art. 240):** Debe formalizarse para que sea válido mediante telegrama colacionado laboral en formato físico o digital (de carácter gratuito y validación de identidad) que deberá enviar el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo.
- **Mutuo Acuerdo (Art. 241):** Las partes, de común acuerdo, pueden extinguir el vínculo ante la autoridad judicial o administrativa laboral (Ministerio de Trabajo/Secretaría de Trabajo) o mediante escritura pública.

Extinción por Justa Causa y régimen ante bloqueos (Arts. 242 a 244)

Una de las partes puede hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia de las obligaciones que constituyan una injuria laboral (gravedad tal que no consienta la continuidad del vínculo).

Actualización sobre bloqueos: La ley laboral incorpora como injuria laboral grave (justa causa de despido) la participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos que impidan el libre ingreso de otros trabajadores o directivos, o que afecten el normal desarrollo de las operaciones de la organización, u ocasionen daños a las personas o cosas del establecimiento.

El despido incausado: Liquidación del Art. 245 y Fondos de Cese

Art. 245 LCT "En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.

Se entiende como remuneración, a estos fines, la devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el Sueldo Anual Complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual.

Se define como habitual, a estos fines, aquellos conceptos devengados como mínimo seis (6) meses en el último año calendario.

Se define como normal, en el caso de conceptos variables como ser premios mensuales, horas extra, comisiones, el promedio de los últimos seis (6) meses, o del último año si fuera más favorable al trabajador.

Dicha base salarial no podrá exceder el equivalente a tres (3) veces el importe del salario mensual promedio de las remuneraciones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al trabajador al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Los topes de cada Convenio Colectivo de Trabajo serán calculados por las partes signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo siendo su homologación y/u registración de suficiente intervención por la Autoridad de Aplicación.

Para aquellos trabajadores excluidos de todo Convenio Colectivo de Trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios, o al convenio más favorable, en el caso que hubiera más de uno (1).

En ningún supuesto la aplicación del tope previsto en este artículo podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) de la remuneración mensual, normal y habitual calculada conforme a lo establecido en los párrafos precedentes.

La indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un (1) mes de sueldo … Mediante Convenio Colectivo de Trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen

indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador.

A fin de solventar la indemnización prevista en el presente y/u el pago de la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por voluntad concurrente..., los empleadores podrán optar por establecer un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador; en integración o no con los Fondos de Asistencia Laboral.

La indemnización prevista en este artículo constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa del contrato de trabajo.

Su percepción importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, incluidos los de naturaleza civil, contractual o extracontractual, no pudiendo promoverse acciones por fuera del régimen especial establecido en esta ley. Quedan exceptuadas únicamente las acciones basadas en ilícitos penales, en cuyo caso la reparación se regirá por las normas comunes".

INDEMNIZACIÓN ART. 245 LCT:

Parámetro	**Regla Legal / Definición**	**Aplicación Práctica**
Fórmula Base	**1 mes de sueldo** por **cada año de servicio** o fracción mayor a 3 meses.	Se computa todo el tiempo trabajado, sumando los contratos sucesivos a plazo y el preaviso.
Base Salarial (MRMNH)	**Mejor Remuneración Mensual, Normal y Habitual** devengada en el último año o tiempo prestado.	• **Incluye:** Sueldos básicos, comisiones, horas extra habituales, premios mensuales. • **Excluye:** Conceptos no mensuales (SAC, vacaciones, bonos anuales).
Requisito de Habitualidad	Conceptos devengados como **mínimo 6 meses** en el año calendario.	Si un premio se pagó menos de 6 meses, no se cuenta para la base.
Criterio de Normalidad	Para variables (comisiones, horas extra), se toma el **promedio de los últimos 6 meses** (o último año si es mejor).	
Tope Convencional	La base no puede superar **3 veces el salario mensual promedio** del CCT aplicable.	Para fuera de convenio, se usa el CCT del establecimiento o el más favorable.
Piso del Tope (Límite Mínimo)	El tope nunca puede ser inferior al **67% de la MRMNH** real del trabajador.	

Mínimo Absoluto	La indemnización final **nunca puede ser menor a 1 mes de sueldo** (MRMNH sin tope).	Garantiza una base resarcitoria mínima aunque el empleado tenga meses de antigüedad.

Agravamiento indemnizatorio por despidos discriminatorios (Art. 245 bis)

Si el despido fuese motivado por un acto discriminatorio (motivos de raza, religión, opinión política, orientación sexual, género, etc.), la justicia laboral dispondrá un agravamiento indemnizatorio que incrementará el monto base, protegiendo las garantías fundamentales del trabajador. (indemnizaciones agravadas que ascienden desde el 50 % al 100 % de lo establecido en el art. 245 LCT dependiendo de la gravedad de los hechos)

Otras causales de extinción: Fuerza mayor, fallecimiento, vencimiento de plazo, quiebra, jubilación e incapacidad (Arts. 246 a 254)

- **Despido Indirecto (Art. 246):** Denuncia contractual justificada por el trabajador ante injuria patronal; otorga derecho al cobro íntegro de indemnizaciones de despido incausado.
- **Fuerza Mayor o Falta de Trabajo (Art. 247):** Despidos no imputables al empleador debidamente justificados. Otorga derecho a indemnización reducida al cincuenta por ciento (50%) del Art. 245. Se exige iniciar obligatoriamente por el personal de menor antigüedad por especialidad.
- **Muerte del Trabajador (Art. 248):** Los derechohabientes taxativos (cónyuge/conviviente, hijos menores, o mayores con discapacidad CUD) perciben de forma directa la indemnización reducida del cincuenta por ciento (50%). Es un crédito independiente de seguros o riesgos del trabajo.
- **Muerte del Empleador (Art. 249):** Extingue el contrato si las condiciones personales del empleador eran la causa determinante del vínculo; abona el 50% de indemnización.
- **Vencimiento de Plazo (Art. 250):** Extinción por vencimiento en contratos a plazo fijo formalizados mayores a un año; abona indemnización reducida del Art. 247.
- **Quiebra del Empleador (Art. 251):** Si la quiebra se dictamina por causas inimputables, abona el 50% (Art. 247); de lo contrario, abona el 100% (Art. 245).
- **Jubilación del Trabajador (Art. 252 y 253):** Cumplidos los setenta (70) años de edad y reuniendo los requisitos de aportes (PBU), el empleador puede intimarlo fehacientemente a tramitar el beneficio previsional, manteniendo la relación laboral por el plazo máximo de un (1) año o hasta la concesión del beneficio. Vencido el plazo, el contrato se extingue sin obligación indemnizatoria por antigüedad. Si el jubilado volviera a prestar servicios, ante despidos posteriores solo se computa la antigüedad acumulada con posterioridad al cese de jubilación.

- **Incapacidad o Inhabilidad (Art. 254):** Despido por incapacidad física o mental sobreviniente remite a las indemnizaciones del Art. 212. Si el trabajador con habilitación especial sufre una inhabilitación profesional sobreviniente (ej. pérdida de licencia obligatoria), se extingue percibiendo el 50% de indemnización, salvo la presencia de dolo o culpa grave de su parte.

CAUSALES DE EXTINCION E INDEMNIZACIONES POR ANTIGÜEDAD:

Causal de Extinción	**Monto Indemnizatorio por Antigüedad**	**Plazo Máximo de Pago (Art. 255 bis)**
Despido sin causa / Despido Indirecto	**100% del Art. 245** (1 sueldo base por año o fracción > 3 meses)	4 días hábiles
Fuerza Mayor o Falta de Trabajo	**50% del Art. 245** (Siguiendo orden de menor antigüedad)	4 días hábiles
Muerte del Trabajador o del Empleador	**50% del Art. 245** (Para derechohabientes directos)	4 días hábiles
Vencimiento de Plazo (> 1 año)	**50% del Art. 245**	4 días hábiles
Quiebra Inimputable	**50% del Art. 245** *(100% si es imputable)*	4 días hábiles
Inhabilitación Profesional	**50% del Art. 245** *(Salvo dolo o culpa grave)*	4 días hábiles
Jubilación del Trabajador	**0%** (Extinción al vencer el año de intimación)	4 días hábiles

Plazo perentorio de pago de las indemnizaciones (Art. 255 bis)

Los importes correspondientes a las indemnizaciones derivadas de la extinción contractual deben ser abonados en un plazo máximo y perentorio de 4 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la rescisión.

VII. ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITOS Y FONDO DE ASISTENCIA LABORAL (FAL)

Actualización monetaria de créditos laborales por IPC (Art. 276)

A fin de mitigar los efectos de la devaluación de la moneda durante la duración de los litigios, todos los créditos individuales nacidos de las relaciones laborales serán indexados obligatoriamente aplicando la tasa de variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) - Nivel General elaborado por el INDEC.

A dicho capital actualizado por inflación se le adicionará una tasa de interés fija del tres por ciento (3%) anual, devengada desde el momento original en que cada suma era legalmente debida hasta la fecha de su efectivo y total pago.

O sea, para créditos laborales generados a partir de la vigencia de la ley, la actualización es:

- IPC (Índice de Precios al Consumidor – Nivel General, INDEC) + 3% anual de tasa de interés.
- Se aplica desde que cada suma sea debida hasta el efectivo pago.

Artículo 55 (transitorio) — Juicios en Trámite:
Para juicios en trámite o pendientes de sentencia definitiva a la fecha de entrada en vigencia:

- Base: tasa pasiva del BCRA para el período correspondiente.
- Techo: el resultado no puede superar el derivado de capital histórico + IPC + 3% anual.
- Piso: el resultado no puede ser inferior al 67% del cálculo conforme al techo.

Pago en juicio, limitación del 25% en costas y cuotas para PyMEs (Art. 277)

- **Modalidad de Pago Judicial:** Todo pago en causas judiciales debe efectivizarse mediante depósito electrónico directo en la Cuenta Sueldo del trabajador demandante. Excepcionalmente, ante indisponibilidad de la cuenta, se realiza mediante giro judicial personal a la orden directa del titular. Los pactos de cuota litis requieren ratificación personal y homologación judicial, poseyendo un tope máximo infranqueable del veinte por ciento (20%) del monto total del proceso.
- **Fraccionamiento de Sentencias:** Las condenas judiciales dinerarias firmes podrán ser canceladas en planes de cuotas mensuales consecutivas indexadas por el Art. 276 bajo los siguientes esquemas de escala empresarial:
    - Grandes Empresas: Cancelación en hasta un máximo de seis (6) cuotas mensuales.

- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs): Cancelación facilitada en hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales.

- **Tope de Costas Procesales:** La responsabilidad total por el pago de las costas y honorarios profesionales de todas las especialidades intervinientes devengados en primera o única instancia posee un límite máximo del veinticinco por ciento (25%) del monto total de la condena, laudo o transacción de acuerdo. Si las regulaciones arancelarias superan colectivamente dicho tope, los jueces procederán al prorrateo proporcional de los importes entre los profesionales beneficiarios, excluyendo del cómputo los honorarios de los letrados de la parte condenada en costas.

El nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Naturaleza, contribuciones y operatividad

- **Naturaleza y Objeto:** Es un fondo con el fin exclusivo de coadyuvar y asistir al cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias laborales del sector privado. Reviste carácter complementario, por lo que no modifica ni sustituye la responsabilidad legal directa del empleador, quien permanece como el único deudor obligado al pago íntegro de las liquidaciones. Ante insuficiencia del fondo, el empleador abona el saldo con su propio patrimonio.
- **Contribuciones Mensuales Obligatorias:** Se financia con tasas patronales calculadas sobre las remuneraciones del personal, recaudadas vía ARCA e integradas en cuentas individuales inembargables:
    - Grandes Empresas: Contribución mensual del uno por ciento (1%) (ampliable por decreto del PEN hasta 1,5% con aval bicameral).
    - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs): Contribución del dos coma cinco por ciento (2,5%) (ampliable hasta un 3%).
- **Compensación de Aportes:** Los empleadores adheridos al FAL gozarán de una reducción en sus contribuciones patronales con destino a los subsistemas de la Seguridad Social equivalente exactamente a la alícuota aportada al fondo (1% o 2,5% según corresponda), neutralizando el impacto fiscal del costo directo del fondo.
- **Requisitos de Cobertura Operativa:**
    - Solo cubre contingencias de trabajadores debidamente registrados que registren un mínimo de doce (12) meses de antigüedad a la fecha de distracto.
    - No ofrece ningún tipo de cobertura ante personal informal o no registrado. Ante registros parciales o deficientes, el fondo asiste exclusivamente en proporción a las sumas registradas.

- Posee un período de carencia obligatorio de seis (6) meses de aportes previos continuos para habilitar su uso por el empleador.

- **Conceptos indemnizatorios alcanzados:** El empleador puede optar voluntariamente por utilizar los saldos de su cuenta común para abonar: indemnización por despido incausado (Art. 245), preavisos e integraciones (Arts. 232, 233), despido de plazo fijo ante tempus (Art. 95), indemnizaciones reducidas por falta de trabajo (Art. 247), fallecimiento (Art. 248), mutuo acuerdo (Art. 241) y estatutos especiales compatibles.

FUNCIONAMIENTO DEL FAL (FONDO DE ASISTENCIA LABORAL):

Concepto	**Grandes Empresas**	**MiPyMEs / PyMEs**
Contribución Mensual (Patronal)	**1%** *(ampliable por decreto hasta 1,5%)*	**2,5%** *(ampliable por decreto hasta 3%)*
Compensación de Impuestos	Reducción del 1% en cargas ordinarias de Seguridad Social.	Reducción del 2,5% en cargas ordinarias de Seguridad Social.
Fraccionamiento Judicial	Pago de condenas firmes en hasta **6 cuotas** mensuales.	Pago de condenas firmes en hasta **12 cuotas** mensuales.
Requisitos del Trabajador	Mínimo **12 meses de antigüedad** y estar debidamente registrado en ARCA.	Mínimo **12 meses de antigüedad** y estar debidamente registrado en ARCA.
Carencia del Fondo	**6 meses** de aportes patronales continuos previos.	**6 meses** de aportes patronales continuos previos.